

1501536-46.2020.8.26.0268
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Difamação
Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... fotos e vídeos sobre o pretendo furto.

Explanou que tomou conhecimento de que a querelada, mais tarde, gravou um vídeo esclarecendo que havia se equivocado.

E o Policial Civil Roberto Marcos da Cruz, que registrou os fatos da delegacia de polícia, disse que apenas tem conhecimento sobre o que foi documentado no processo, no sentido de que houve a imputação do crime e que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
2ª Vara
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501536-46.2020.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501536-46.2020.8.26.0268
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Difamação
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ELLIN APARECIDA LAURO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

Trata-se de queixa-crime ajuizada por MISLAINE SOUSA PEDROSO em face de ELLIN APARECIDA LAURO, ambas qualificadas nos autos, na qual a querelante imputa à querelada a prática das infrações penais previstas nos artigos 138, 139 e 141, III, todos do Código Penal, conforme os fatos narrados na queixa-crime a qual me reporto (fls. 33/37).

Oferecida a queixa, esta foi recebida, dando a querelada como incurso no artigo

138, caput, do Código Penal (calúnia) combinado com o artigo 141, inciso III, do mesmo Diploma legal (fls. 57/58 e 60). Nesse particular, anoto que houve mero erro material às fls. 60, uma vez que somente foi aceita a imputação da calúnia, conforme manifestação do Ministério Público, infração prevista no artigo 138 do Código Penal.

Designada audiência nos termos do artigo 520 do CPP (fls. 70/71), restou infrutífera (fls. 136/137).

A querelada apresentou defesa (fls. 205/206) e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foi ouvida a querelante e testemunhas. A querelada é revel.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes e o Ministério Público em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada IMPROCEDENTE.

A querelante, quando ouvida em juízo, disse que foi no mercado e quando retornou para sua residência foi informada por familiares que a requerida havia postado uma foto dela, autora, acusando-a de ter furtado uma carteira, fato inverídico.

Edsilas Sedenio Valverde, quando inquirido na fase processual, esclareceu que a dona da carteira furtada, ora ré, foi até o mercado e pediu para visualizar as imagens das câmeras. Enquanto visualizava as filmagens a querelada apareceu pegando uma carteira, momento em que a demandada saiu do local às pressas, deixando de terminar de ver o vídeo.

Asseverou que, se a querelada tivesse assistido o vídeo até o final teria verificado que a autora pegou, na verdade, a própria carteira.

Informou que parou o vídeo e acreditou que a autora havia percebido referido fato. Mais tarde a querelada retornou ao estabelecimento junto com a polícia, ocasião em que ela, autora, percebeu que havia cometido um equívoco. Contudo, a requerida já tinha postado fotos e vídeos sobre o pretendo furto.

Explanou que tomou conhecimento de que a querelada, mais tarde, gravou um vídeo esclarecendo que havia se equivocado.

E o Policial Civil Roberto Marcos da Cruz, que registrou os fatos da delegacia de polícia, disse que apenas tem conhecimento sobre o que foi documentado no processo, no sentido de que houve a imputação do crime e que se tratou de um equívoco.

Pois bem.

No presente caso há de se reconhecer o erro de tipo praticado pela querelada, uma vez que as provas produzidas apontam que a ré agiu imbuído de boa-fé quando lançou as acusações contra a querelante, uma vez que estava convencida da sua veracidade.

Dessa forma, tratando-se de erro sobre elemento objetivo constitutivo do tipo, exclui-se o dolo e permite-se a punição por crime culposos, se previsto em lei (art. 20, CP). Contudo, considerando que as infrações contra a honra são dolosas, não

admitindo a modalidade culposa, a queixa-crime deve ser julgada improcedente, com a absolvição da querelada.

Isso posto, considerando o que dos autos mais consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo a ré ELLIN APARECIDA LAURO, qualificada nos autos, das infrações que lhe são imputadas pela queixa-crime de fls. 33/37, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA